رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٦٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٨٨٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٥هـ

المَوْضُوعَاتُ

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - تعاقد من الباطن - مستحقات العقد - التزام الجهة الإدارية بصرف المستحقات - سحب العمل من المتعاقد الرئيسي - استقلال الذمة للمتعاقد من الباطن.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المتبقي من قيمة الأعمال المسندة إليها لصالح تنفيذ مشروع عام - الثابت تعاقد المدعى عليها مع مقاول لتنفيذ مشروع طريق عام، ثم اتفاق طرفي العقد على إسناد نقل شبكة الاتصالات والمتعارضة مع المشروع إلى المدعية على أن تتم محاسبة المدعية من خلال الاستقطاع من مستخلصات المقاول، وذلك بعد إفادة شركة الاتصالات بما يفيد قيام المدعية بتنفيذ الأعمال المسندة إليها وفق المواصفات - إفادة شركة الاتصالات بإنجاز المدعية للأعمال المسندة إليها وفق المواصفات - استحقاق المدعية المتبقي من قيمة الأعمال المسندة إليها - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن أعمال المشروع قد سحبت من المقاول وحجزت على مستحقاته ومستحقات مقاولي الباطن وفق النظام؛ كون الأعمال المسحوبة من المقاول لا علاقة لها بالأعمال التي نفذتها المدعية، ولكل منهما ذمة مستقلة، والتزام المدعى عليها تجاه المدعية منفك عن علاقتها بالمقاول - عدم قبول دفع المدعى عليها

بتضمّن محضر سحب المشروع إفادة المقاول بصرف كافة مستحقات المدعية؛ كونه كلاماً مرسلاً لم تعضده بينة، كما أنّ صرف المستحقات إنما يكون من قبل المدعى عليها لا من قبل المقاول، إذ هي التي تتولى الاستقطاع من المستخلصات - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية (...) سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٨هـ، تضمنت بمستنداتها أنّ موكلته تعاقدت مع شركة (...) للمقاولات - المقاول الرئيسِ- من الباطن على ترحيل شبكة الاتصالات السعودية المتعارضة مع تنفيذ تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل، وقد أعد محضر اجتماع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع - إدارة المشاريع الكبرى بأمانة العاصمة المقدسة- ونص الحاجة من المحضر: "يلتزم مقاول الاتصالات مؤسسة (...)

للتجارة والصناعة والمقاولات بالانتهاء من أعمال ترحيل خط الاتصالات خلال مدة لا تزيد عن (٦٠) يوماً من تاريخه، وتتم محاسبة مؤسسة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات على تكاليف الأعمال المنفذة من خلال بنود ترحيل الخدمات الأرضية خصماً من مستخلصات المقاول الرئيسِ شركة (...) للمقاولات حسب ما ذكر في خطاب معالي أمين العاصمة المقدسة المشار إليه أعلاه، وذلك بعد أن تقوم شركة الاتصالات السعودية بمخاطبة أمانة العاصمة المقدسة بما يفيد بقيام المؤسسة المذكورة بالانتهاء من تنفيذ أعمال الترحيل المطلوبة حسب المواصفات الفنية المطلوبة لشركة الاتصالات"، وقد أتمت موكلته تنفيذ جميع الأعمال المنوطة بها من جهتها على الوجه المطلوب وفق الخطط والمواصفات المعتمدة من شركة الاتصالات السعودية، وقد خاطبت شركة الاتصالات السعودية المدعى عليها بموجب خطابها رقم (١٣٨٤هـ ن) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ، الموافق٢٠١٩/٧/١٠م، لإفادتهم بما يلي نصه: "نحيطكم بأن المقاول أنجز الأعمال المذكورة حسب شروط ومواصفات شركة الاتصالات السعودية"، فبعد الانتهاء من المشروع خاطبت موكلته شركة (...) -المقاول الرئيسِ- للمقاولات بموجب الخطاب رقم (م د/٠٧٠٣) وتاريخ ٢٠١٩/٧/١٠م تفيدها فيه بإتمام جميع الأعمال وفيه بيان بالأعمال ومستخلص بالمبالغ المتبقية، وخاطبت كذلك استشاري المشروع مكتب (...) مهندسون استشاريون لإشعاره كذلك بموجب خطابها رقم (م د/٠٧٣١) وتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٢م، وقد طلبت موكلته من المكتب اعتماد الكمية في المستخلص وصرف مستحقات موكلته من المستخلص

الأخير، ولكن لم تجد أي تجاوب من المكتب أيضاً، فخاطبت أمانة العاصمة المقدسة بموجب خطابها رقم (م د/٠٧٣١) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٢م تفيدهم فيه بانتهاء الأعمال كاملة على الوجه المطلوب حسب خطاب شركة الاتصالات، وتطلب تسليمها قيمة المستخلص الأخير، الذي تقدر قيمته بمبلغ (٦٢٨,١١٦) ستمئة وثمانية وعشرين ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً، ولم تجد أي استجابة أو رد من الأمانة، وقد خاطبتها مرة أخرى دون جدوى، وحيث إنّ قيمة المشروع (٢,٠٢٨,١١٦) مليونان وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً، وما تم صرفه حتى المستخلص رقم (٣٣) هو (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمئة ألف ريال، وتبقى لموكلته بذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٦٢٨,١١٦) ستمئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بصرف هذا المبلغ له. وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في مرافعتها. وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة؛ لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، والعلاقة التعاقدية كما جاء في دعوى المدعية مع شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ-، ومن ثم ليس للأمانة صفة في هذه الدعوى. والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها؛ حيث نصت المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن: "تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول

حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع"، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة؛ فإنّه تم إيقاف صرف مستحقات شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ-، حيث سُحب المشروع منها بموجب موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (٣٣/٢٤/أ) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠هـ، وبانتظار تجديد الضمانات البنكية لحين إجراء المحاسبة النهائية للمشروع بعد انتهائه؛ مما تكون معه الدعوى مرفوعة قبل أوانها. وعن موضوع الدعوى، فقد أفادت الجهة المختصة بالأمانة (الإدارة العامة للجسور والأنفاق) بموجب خطابها رقم (٤٣٠٠٤٤٥٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ المتضمن الآتي: أنّه تم اعتماد مؤسسة (...) -المدعية- للمقاولات كمقاول باطن لترحيل كابلات شركة الاتصالات السعودية (...) المتعارضة مع أعمال المشروع المذكور أعلاه بناءً على خطاب استشاري المشروع مكتب (...) مهندسون استشاريون كونه أفضل العروض المقدمة، على أن يتم إنجاز العمل وتسليمه للاستشاري ويتم عمل استقطاع من قبل شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ-. وبناءً على العقد المبرم بين شركة (...) -المقاول الرئيسِ- ومؤسسة (...) -المدعية-، فإنّ إجمالي ما صرف للمقاول الرئيسِ شركة (...) لتنفيذ أعمال الترحيل مبلغاً قدره (٢,٠٩٢,٦٤٠) ريال، استقطع جزء منه لمقاول الباطن مؤسسة (...) بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك بناءً على أوامر الاستقطاع من المقاول الرئيسِ، وأن آخر مستخلص صرف لشركة (...) -المقاول الرئيسِ- رقم (٣٥)، فتم صرف مبلغ

(٨٠٠,٠٠٠) ريال بالمستخلص رقم (٣١) ومبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال بالمستخلص رقم (٣٣) بناءً على موافقة المقاول الرئيسِ، وذلك بموجب أوامر الاستقطاع المرفقة صورها، حيث لا يوجد عقد بين الأمانة ومؤسسة (...) للمقاولات -المدعية-. وقد تم سحب المشروع من المقاول الرئيسِ بموجب موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأعد محضر بحصر الكميات المتبقية لمؤسسة (...) -المدعية-، والتوقيع عليه من قبل مؤسسة (...) للمقاولات -المدعية-، وعند إثبات الكميات المنفذة على الطبيعة بموجب حصر كميات المشروع المنفذة عند سحب الأعمال الخاصة بمؤسسة (...) -المدعية- أفاد المقاول الرئيسِ شركة (...) بأنّ الكميات المدرجة بالمحضر المتعلقة بمستحقات مؤسسة (...) -المدعية- تم استقطاعها وصرفها لها. وبناءً على المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تم إيقاف صرف مستحقات شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ- ومقاولي الباطن لحين استكمال المشروع، وصرف مستحقات المقاول الرئيسِ شركة (...) مرتبط بتجديد الضمانات البنكية للمشروع. وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، ورفعها قبل أوانها، ورفضها موضوعاً. ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم نسخة من خطاب أمين العاصمة المقدسة رقم (٣٨٠٠٣٥٢٩٨) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢١هـ المشار فيه إلى خصم مستحقات المدعية من مستخلصات المقاول شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ-. وفي جلسة أخرى طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الآتي: ١-الإفادة عن التزام المدعية بتنفيذ كامل أعمالها المتعاقد عليها

مع شركة (...) -المقاول الرئيسِ- والمشمولة بالمحضر المشترك معه. ٢-الإفادة عن نسبة إنجاز المدعية للأعمال. ٣-تقديم نسخة من مستخلصات عقد المقاول شركة (...) -المقاول الرئيسِ- رقم (٣٢) و (٣٤) و (٣٥). كما سألت وكيل المدعية هل خاطب المقاول الرئيسِ (...) المدعى عليها بطلب استقطاع المبلغ المتبقي لموكلته من مستخلصاته؟ فطلب أجلاً لذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أنّ موكلته لا تعلم هل خاطب المقاول الرئيسِ (...) المدعى عليها بطلب استقطاع المبلغ المتبقي لموكلته أم لا؟ ولكن هناك عدة مخاطبات بين موكلته وشركة (...) -المقاول الرئيسِ- والمدعى عليها تطالب فيها بحقها الذي لا زال بذمة المدعى عليها، ولم تجد تجاوباً، وأكد على تمسّك موكلته بالبند الخامس من محضر الاجتماع المشترك المشار إليه سلفاً، والمتضمن محاسبة موكلته على الأعمال محل الدعوى خصماً من مستخلصات المقاول. ثم طلب ممثل المدعى عليها أجلاً إضافياً لتقديم ما طلب منه، فيما طلبت الدائرة من طرفي الدعوى الإفادة عن الآتي: ١-هل الأعمال المذكورة في خطاب شركة الاتصالات السعودية رقم (١٣٨٤ هـ ن) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٧/١٠م هي كافة أعمال العقد محل المطالبة أم جزء منها؟ ٢-هل قامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المتعاقد عليها. ٣-قيمة الأعمال المتعاقد عليها مع المدعية. ثم قررت الدائرة إدخال: شركة (...) -المقاول الرئيسِ-، في الدعوى، وخاطبتها للحضور أمام الدائرة غير أنّها تخلّفت عن الحضور. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أنّ الأعمال المذكورة في خطاب شركة الاتصالات المشار إليه في

سؤال الدائرة هي كافة أعمال العقد، وقد أنجزتها موكلته بنسبة (١٠٠٪) كما هو موضح في الخطاب. ثم تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلستين متتاليتين منها جلسة هذا اليوم، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي.

الأسباب

بما أنّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٦٢٨,١١٦) ستمئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً، تمثل المبلغ المتبقي مقابل تنفيذ الأعمال المسندة إليها بموجب محضر الاجتماع المشترك بين المدعية والمدعى عليها وشركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ- بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ، والذي تضمّن التزام المدعى عليها بمحاسبة المدعية باستقطاع مستحقاتها من مستخلصات شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ- كما سيأتي بيانه مفصلاً؛ ممّا يعد التزاماً عقدياً على المدعى عليها تجاه المدعية؛ ومن ثمّ فإنّ المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ،

والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، فبما أنّ عقد الاجتماع الذي يُكوّن الرابطة العقدية بين طرفي الدعوى أعد بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ، وقد تقدم وكيل المدعية بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٨هـ؛ ومن ثمّ فإنّها تعد مقامة خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي نصت على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أنّ الثابت أن مؤسسة (...) -المدعية- هي التي تعاقدت مع المدعى عليها وشركة (...) -المقاول الرئيسِ- غير أنّه استبان أنّه جرى تحويل هذه المؤسسة بفروعها إلى شركة مساهمة مقفلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك بموجب عقد تأسيس الشركة المؤرخ في ١٤٣٨/٧/١٨هـ، الموثق في سجل عقود الشركات برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٩هـ، وحيث استبان أن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه تضمّن التزاماً عقدياً على المدعى عليها؛ فإنّ الدعوى تعد مقامة من ذي صفة على ذي صفة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أنّ المدعى عليها تعاقدت مع شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ- على تنفيذ مشروع تقاطع

الطريق الدائري الرابع مع طريق الطائف-السيل، بموجب العقد رقم (١١٦) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ، ثمّ اتفق الأطراف على إسناد أعمال ترحيل شبكة الاتصالات السعودية (الكابلات) المتعارضة مع المشروع المشار إليه إلى المدعية، بعد أن تقدم بالمنافسة على تنفيذ هذه الأعمال عدة كيانات، وتبيّن أنّ عرض المدعية كان الأقل، فأسندت إليها بموجب المحضر المشترك بين طرفي الدعوى وشركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ- المؤرخ في ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ، وذلك بمبلغ قدره (٢,٠٢٨,١١٦) مليونان وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً، وقد تضمّن هذا المحضر في البند (٢) ما نصّه: "حيث إنّ الأسعار المقدمة من مقاول مؤسسة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات -المدعية- كانت الأقل ضمن عروض الأسعار المقدمة، وعليه يتم تكليف المؤسسة المذكورة من قبل الأمانة للقيام بأعمال الترحيل المطلوبة"، كما نص البند (٥) على أن: "تتم محاسبة مؤسسة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات -المدعية- على تكاليف الأعمال المنفذة من خلال بنود ترحيل الخدمات الأرضية خصماً من مستخلصات المقاول شركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ- حسب ما ذكر في خطاب معالي أمين العاصمة المقدسة المشار إليه أعلاه، وذلك بعد أن تقوم شركة الاتصالات بمخاطبة أمانة العاصمة المقدسة بما يفيد بقيام المؤسسة المذكورة بالانتهاء من تنفيذ أعمال الترحيل المطلوبة حسب المواصفات الفنية المطلوبة لشركة الاتصالات"، ومن ثمّ يتبيّن نشوء التزام على كافة الأطراف التي أبرمت الاتفاق المشار إليه، ويتمثل التزام المدعى عليها في استقطاع مستحقات المدعية من مستخلصات

شركة (...) -المقاول الرئيسِ-، وذلك يتوقف على مخاطبة شركة الاتصالات لها بما يفيد قيام المدعية بتنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب، وقد قدّمت المدعية خطاب شركة الاتصالات رقم (١٣٨٤هـ ن) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٧/١٠م، الموجه لمدير إدارة الجسور والأنفاق بأمانة العاصمة المقدسة، المتضمن الإفادة بإنجاز المدعية كافة الأعمال المناطة بها حسب شروط ومواصفات شركة الاتصالات بنسبة (١٠٠٪)، والثابت أنّ المدعية استلمت مبلغاً قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمئة ألف ريال، بموجب المستخلصين رقم (٣١) و(٣٣) المتعلقين بالعقد مع شركة (...) -المقاول الرئيسِ-، واللذين يبيّنا حسم المبلغ المشار إليه من مستحقات شركة (...) -المقاول الرئيسِ- لصالح المدعية، ولم تقدّم المدعى عليها ما يفيد صرف المبلغ المتبقي للمدعية، وتدفع بانتفاء العلاقة العقدية بينها وبين المدعية، وذلك مردود -كما سلف بيانه- بوجود التزام ناشئ عن توقيع المحضر المشترك الذي يلزمها باقتطاع مستحقات المدعية بمجرد إفادة شركة الاتصالات بإنجاز الأعمال المسندة للمدعية، ولا يتوقف ذلك على إفادة شركة (...) -المقاول الرئيسِ-، كما أنّها هي من تتولى دفع مستحقات المدعية، وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم المستخلصات رقم (٣٢) و(٣٤) و(٣٥) المتعلقة بمشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق الطائف-السيل، وذلك لتتحقق من مدى التزامها باستقطاع المبلغ المتبقي للمدعية من هذه المستخلصات، إلا أنّها نكلت عن تقديمها، وبما أنّ الأصل عدم صرفها، ويقع على المدعى عليها عبء إثبات الصرف؛ ومن ثمّ فإنّ الدائرة تخلص

إلى إلزامها بدفع المبلغ الذي تطالب به المدعية، والذي يبلغ (٦٢٨,١١٦) ستمئة وثمانية وعشرين ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنّ أعمال المشروع سحبت من المقاول الرئيس، وقد حجزت على مستحقاته ومستحقات مقاولي الباطن تطبيقاً لما نصت عليه المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بأن: "تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع"؛ ذلك أنّ الأعمال المسحوبة من المقاول الرئيس لا علاقة لها بالأعمال التي نفذتها المدعية، كما أنّ لكل منهما ذمة مستقلة، والتزام المدعى عليها تجاه المدعية منفك عن علاقتها العقدية بالمقاول الرئيس. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من تضمّن محضر سحب المشروع إفادة شركة (...) -المقاول الرئيسِ- بأنّها صرفت كافة مستحقات المدعية بعمل استقطاع لها من مستخلصاتها؛ ذلك أنّه كلام مرسل لم تعضده بينة، كما أنّ الاستقطاع إنّما يكون من قبل المدعى عليها لا شركة (...) -المقاول الرئيسِ-، وهي التي تتولى اعتماد الاستقطاع والصرف من المستخلصات، ولم تقدم للدائرة ما يثبت ذلك. ولا يغيّر من ذلك ما قد يثار من أنّ العقد المبرم بين المدعية وشركة (...) للمقاولات -المقاول الرئيسِ- بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٢هـ، قد نصّت المادة الثالثة منه على أن: "يقوم الطرف الأول شركة (...) -المقاول الرئيسِ- بسداد قيمة الأعمال

المنفذة للطرف الثاني على شكل استقطاع من مستخلصات الطرف الأول للمشروع لدى المالك، ويلتزم الطرف الأول بتوجيه خطاب للمالك بذلك، وعلى أن يكون ذلك في ثلاثة مستخلصات بعد أول تسليم جزئي رسمي للأعمال لشركة الاتصالات وبما لا يتجاوز كميات الأعمال المنفذة في الواقع"؛ فإنّ شركة (...) -المقاول الرئيسِ- لو أخلت بالتزامها بمخاطبة المدعى عليها بطلب استقطاع مستحقات المدعية، فذلك لا يُسوّغ للمدعى عليها الامتناع عن استقطاع مستحقات المدعية؛ فهو من التزاماتها بموجب المحضر المشترك المشار إليه سلفاً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٦٢٨,١١٥) ستمئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وخمسة عشر ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.